

2019. 하반기 e-감사 결과보고서

2019. 12.



국민연금 감사실
업무감사부

목 차

I . 감사실시 개요	1
II . 감사결과	2
III . 감사결과 처분요구 명세	3
1. 당연가입대상 사용자의 가입 확인 관한 사항	3
2. 납부예외기간 추납 신청의 적정성 확인에 관한 사항	4
3. 국고보조 농어업인 자격변동에 관한 사항	5
4. 종별중복가입자 자격 확인에 관한 사항	7
5. 개인사업장 탈퇴 시 사용자의 종별 변경에 관한 사항	9
6. 사업장가입자 취득 시 기준소득월액 검증에 관한 사항	10
7. 임의(계속)가입자 취득 시 기준소득월액 확인에 관한 사항	11
8. 조기노령연금 지급정지자의 자격처리 적정성 확인	12
9. 농어업인 임의계속가입자의 자격 확인에 관한 사항	13
10. 국세청 자료를 활용한 사용자 확인에 관한 사항	14
11. 보험료 지원 이력이 있는 대표자의 자격 확인에 관한 사항	16
12. 소멸시효 재기산 반환일시금 지급에 관한 사항	18
13. 유족연금 차액일시보상금 지급에 관한 사항	20

목 차

14. 생계자금대부 이력자에 대한 급여청구안내 실시에 관한 사항	22
15. 사망일시금 수급권자 착오 결정에 관한 사항	24
16. 연금의 지급정지 적정여부 확인에 관한 사항	25
17. 가동연한 종료자의 지급정지에 관한 사항	27
18. 연금보험료 일부 납부월 반환금 지급에 관한 사항	29
19. 반환일시금(주민등록번호 변경) 지급에 관한 사항	31
20. 추가지급(미지급) 급여지급의 처리에 관한 사항	33
21. 연금의 중복급여의 조정에 관한 사항	34
22. 유족연금수급권 변경에 관한 사항	35
23. 노령연금 수급자의 출산크레딧 적용에 관한 사항	37
24. 산재급여 우선 중복급여 조정자의 사후관리에 관한 사항	39
25. 사망관련 급여종별 착오결정에 관한 사항	41
26. 사망관련 급여에 대한 사후관리 적정성 확인에 관한 사항	43

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

- 업무처리 전반에 내재된 위험요소를 조기에 발견·조치함으로써
리스크 사전 예방
- 지사의 자가점검 결과에 대한 적정성 여부 확인 및 검증을 통하여
무결점 업무처리를 지원하고, 가입자·수급자의 권익을 보호하는
등 사회적 가치 실현

2. 감사대상 및 범위

- 2019. 1월 ~ 9월 중 지사에 자가점검 대상으로 통보한 건

(단위: 개, 건, 개소)

구 분	점 검		통 보		
	항 목	건 수	대상지사*	항 목	건 수
계	46	22,289	114	40	4,836
자 격 분 야	22	17,634	114	21	3,740
급 여 분 야**	24	4,655	108	19	1,096

* 109개 지사 + 5개 콜센터 포함

** 급여분야는 지사 자체점검 3개 항목(189건)을 추가 점검

3. 감사기간 및 인원

기 간	감 사 인	감사 방법
12. 2.~ 12. 6. (5일)	(자격) 3급 ○○○, 4급 ○○○, 4급 ○○○ (급여) 3급 ○○○, 4급 ○○○, 4급 ○○○	연금클리닉을 활용한 모니터링 감사

4. 감사 중점사항

- (자격분야) 사업장 자격 확인업무 정리현황 확인 등 21개 항목
- (급여분야) 반환일시금 지급 적정여부 확인 등 19개 항목

II. 감사결과

2019년 1월 ~ 9월 자가점검 대상으로 통보된 37개 항목, 4,647건(자격 3,740건/급여 907건) 및 지사 자체점검 대상(급여) 3개 항목, 189건에 대하여 지사 처리내역을 확인한 결과, **자격분야 441건**(11개 항목, 99개 지사), **급여분야 385건**(15개 항목, 97개 지사)의 착오처리 사실을 확인하고 **현지시정 조치함**

- 자격분야는 개인사업장 사용자를 ‘근로자 없음’사유로 사업장 탈퇴처리 후 지역가입자 취득 처리를 누락한 사례가 가장 많이 지적되었으며,
- 급여분야에서는 일부 납부월 반환을 희망하였으나 기한 내 지급하지 않은 사례가 가장 많이 지적되었으며, 추가지급(미지급) 급여가 발생하였으나 지급하지 않은 사례가 가장 많은 재정상 조치를 취함.

Ⅲ. 감사결과 처분 요구 상세

현지조치(시정)

【1】

제 목 당연가입대상 사용자의 가입 확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제8조(사업장가입자) 및 동법 시행령 제19조(당연적용사업장)에 따라 1명 이상의 근로자를 사용하는 사업장을 당연적용사업장으로 관리하고 있다.

「국민연금법」 제14조(자격 등의 확인) 및 □□부-365(2011.03.16.) “사업장 자격관리 유의사항 통보”에 따르면 공단은 사업장 적용과 동시에 사업장 사용자를 사업장가입자로 취득시켜야 하며, 가입누락으로 매월 3일 구축되는 “사용자 미가입 사업장” 명부 대상자에 대하여도 매월 말일까지 사업장 실태조사를 통하여 당연가입대상인 경우 사업장가입자로 취득처리 하여야 한다.

그런데 ○○지사 등 ◎개 지사는 사업장가입자 당연가입 대상인 사용자를 취득처리 하지 않았다.

그 결과 ■개의 사업장에 연금보험료 000원이 적기에 부과되지 못하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 미가입 사용자 ◆명을 사업장가입자로 가입 조치하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【2】

제 목 납부예외기간 추납 신청의 적정성 확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제92조(연금보험료의 추후 납부)에 따라 추납보험료 납부신청서(이하 추납신청서)를 접수·처리하고 있다.

□□부-1173호(2016.11.28.) “국민연금법 일부개정에 따른 추납확대 업무 처리기준 안내”에 따르면 추납신청서를 제출하는 경우, 그 신청기간이 「국민연금법」 제92조 각 호에 해당하는 적용제외기간 또는 납부예외기간인지 확인하여 접수·처리하도록 하고 있다.

그런데 ○○지사 등 ◎개 지사는 추납신청기간이 연금보험료를 납부하기 전 적용제외 기간(국민연금가입자의 무소득배우자)에 해당되어 추납 신청이 불가한데도 이를 확인하지 않고 추납기간으로 인정하였다.

그 결과 추납신청자 ◆명의 추납보험료 000원이 착오 산정되었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 ◆명의 자격사항을 재확인하여 추납신청기간을 정정처리하고, 착오 산정된 000원을 환급 조치하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【3】

제 목 국고보조 농어업인 자격변동에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 부칙 제7조(농어업인에 대한 연금보험료 보조)에 따라 농어업인으로 확인된 가입자에게 연금보험료를 지원하고 있다.

「국민연금법시행령」 제57조(농어업인의 범위) 및 □□부-1970(2010.07.30.) “국민연금법 시행령 개정에 따른 농어업인 확인기준 개선 및 홍보계획 통보”에 따르면 지사에서는 매월 초에 ‘농어업인 확인대상자 명부’를 출력·확인 후 농어업인 비해당자를 익월 자격마감일까지 [표1] “농어업인 비해당 처리기준일”과 같이 비해당 처리하여 농어업인 국고보조금이 잘못 지원되지 않도록 하여야 한다.

[표1] 농어업인 비해당 처리기준일

구분	비해당 처리일
주소변경자	■ 정기확인대상 처리기한일이 속한 월의 초일
농어업소득이외 소득 발생자	■ 건강보험 취득자 → 건강보험 취득일의 다음달 초일 (변동일이 초일인 경우 해당일로 처리) ■ 과세소득 발생자 → 정기확인대상 처리기한일 속한월의 초일
농어업경영체 해지자	■ 해지일의 다음달 초일

※ 농어업인 국고보조금 지원 기간은 농어업인으로 인정된 날이 속하는 달부터 제외된 날이 속하는 달까지이며, 제외된 날이 초일인 경우 그 해당 월은 지원하지 않음.

그런데 ○○지사 등 ◎개 지사는 농어업인 비해당 처리일을 잘못 결정하였다.

그 결과 ◆명이 국고보조금 000원을 지원받지 못하고, ◆명이 000원을 잘못 지원받는 결과가 초래되었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 ◆명에 대한 농어업인 비해당일 재확인을 통해 자격변동(정정) 처리하고, 착오 산정된 보험료 총 000원을 기준에 맞게 조치하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

[4]

제 목 종별중복가입자 자격 확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 자격업무 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제8조(사업장가입자)와 제9조(지역가입자)에 따라 만 18세 이상 60세 미만인 가입 대상자에 대하여 해당 종별 기준에 맞게 자격을 관리하고 있다.

「▲▲업무총람」 “종별 중복가입자 확인” 따라, 사업장가입자 가입기간과 지역(임의)가입자 가입기간이 중복된 자는 본부에서 매월 직권상실 처리하고 있으며, 미처리자(원천삭제 등이 처리 필요자)에 대하여 전산에 확인정리대상자로 명부가 표출되면, 지사에서는 다음 달 자격변경 전산입력 마감일까지 사업장 재직 여부를 확인하여 사업장가입자 가입기간을 기준으로 지역(임의)가입자 가입기간을 확인하여 자격정리 하여야 한다.

그런데 ○○지사는 종별중복 자격확인 명부에 표출된 지역가입자 ○○○○에 대하여, 사업장에 취득된 이력과 지역가입 내역의 중복기간이 확인되는데도 불구하고, 자격변경 처리 마감일까지 자격확인·정리를 완료하지 않은 것으로 확인되었다.

그 결과 ○○○이 사업장에 취득중임에도 지역가입자로 연금보험료 000원이 과다 고지되었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 사업장 가입기간과 지역 가입기간이 중복된 ○○○에 대하여 종별중복가입자 업무처리기준에 맞게 자격을 정정하시고, 과다 고지된 연금보험료 000원을 환급하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

[5]

제 목 개인사업장 탈퇴 시 사용자의 종별 변경에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 탈퇴한 개인사업장 사용자의 지역가입자 취득여부에 대한 자격확인 업무를 수행하고 있다.

□□부-1082(2010.06.25.) “사용자만 가입중인 개인사업장 자격처리 방법 통보”에 따르면 ‘근로자 없음’ 사유로 탈퇴되는 개인사업장 사용자가 지역소득신고 대상인 경우, 사업장탈퇴담당자는 사업장·지역 간 자격취득상태가 계속 유지될 수 있도록 탈퇴신고서와 함께 지역취득신고서를 접수하여야 하며, 소득활동 종사자임에도 지역소득신고를 거부하거나 안내가 불가능한 경우에는 직권가입조치 하여야 한다.

그런데 ○○지사 등 ◎개 지사는 ◆명을 ‘근로자 없음’ 사유로 사업장 탈퇴 처리하였으나, 지역가입자로 취득 처리하지 않았다.

그 결과 연금보험료 000원이 적기에 부과되지 못하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 ‘근로자 없음’으로 사업장 탈퇴한 개인사업장 사용자에 대하여 사업장 탈퇴일로 지역가입 조치하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

[6]

제 목 사업장가입자 취득 시 기준소득월액 검증에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 신규 취득 사업장가입자의 기준소득월액 결정이후 국민건강보험 보수월액자료와 매월 대사하여 사후 점검을 실시하고 있다.

「국민연금법 시행령」 제3조(소득의 범위), 제6조(가입자 자격 취득 시와 납부 재개 시의 기준소득월액의 결정 및 적용기간) 및 □□부-3490(2011.11.30.) “취득 시 기준소득월액 적정관리를 위한 업무추진 계획 안내”에 따르면 공단은 전월 1일부터 말일까지 국민연금 및 건강보험에 취득 신고한 가입자 중 신고 소득월액이 건강보험보다 낮게 신고 된 가입자를 확인대상으로 하여 매월(3일경) 명부를 구축하며, 지사에서는 명부구축 해당 월 자격변동 마감일까지 적정 기준 소득월액으로 변경(정정) 처리하고 확인결과를 입력하여야 한다.

그런데 ○○지사 등 ◎개 지사는 실제 소득과 다르게 신고 된 가입자 ◆명을 기한 내에 적정 소득월액으로 변경(정정) 처리하지 않았다.

그 결과 ◆명의 취득 시 기준소득월액을 부적정하게 관리하여 사업장가입자 보험료 000원이 착오 고지되었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 ◆명의 취득 시 기준소득월액을 건강보험 신고소득 등 사후점검 결과 확인된 소득으로 정정 처리하고, 보험료 000원을 환급, 000원을 추가 고지하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

[7]

제 목 임의(계속)가입자 취득 시 기준소득월액 확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제10조(임의가입자) 및 제13조(임의계속가입자)에 따라 무소득 배우자나 기초수급자도 본인이 가입을 희망하는 경우, 임의 또는 임의계속 가입자로 가입처리 하고 있다.

「국민연금법시행령」 제10조(임의가입자 등의 기준소득월액의 결정 및 적용기간) 및 ▲▲51104-217(2001.05.26.) “기초수급자가 임의(계속)가입하는 경우 표준소득월액 결정방법 등 통보”에 따르면 생계급여 및 의료급여 수급자가 아닌 임의가입자는 소득을 중위수 이상으로 결정하고, 소득이 있는 기초수급자가 임의 가입하는 경우 신청 직전에 조사된 소득으로 기준소득월액을 결정하며, 소득이 없는 기초수급자가 임의 가입하는 경우 최저금액으로 기준소득월액을 결정하여야 한다.

그런데 ○○지사 등 ◎개 지사는 기초수급자의 기준소득월액을 해당 가입자의 가입직전 조사된 소득과 불일치하게 결정하거나, 기초수급자가 아닌 임의가입자의 소득을 중위수 미만으로 결정하였다.

이에 따라 이미 납부한 연금보험료를 재계산한 결과 ◆명에게 환급금액 000원이 발생하였고, ◆명에게는 추가고지 금액 000원이 발생하는 결과를 초래하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 연금보험료를 과다 부과한 ◆명에 대하여 000원을 환급조치 하고, ◆명에 대하여는 과소 납부한 연금보험료 000원을 추가징수 하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【8】

제 목 조기노령연금 지급정지자의 자격처리 적정성 확인

소관부서 ○○지사

구 분 자격업무 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제6조(가입 대상) 및 「국민연금법 시행령」 제18조(가입 대상 제외자)에 따라 조기노령연금수급자 중 소득 있는 업무에 종사함에 따라 수급이 정지된 대상자를 가입대상자로 구축하여 자격의 적정성을 확인하고 있다.

□□부-1332(2012.9.7.)호 “조기노령연금 수급중지자 중 가입대상자에 대한 업무처리 안내”에 따르면, 소득있는 업무 종사로 인하여 조기노령연금 지급정지가 확인이 된 대상자에 대하여 자격확인 명부가 구축이 되면, 관할 지사에서는 명부 발췌일 기준 자격변동마감일까지 사업장 및 가입자에게 자격취득 신고 및 직권가입을 안내하여 자격취득이 누락되지 않도록 하여야 한다.

그런데 ○○지사는 명부에 표출된 ○○○에 대하여 해당 자격변동 마감일까지 사업장 취득 처리를 완료하지 않은 것으로 확인되었다.

그 결과 ○○○의 자격 취득이 누락되어, 보험료 000원이 고지되지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 소득 활동이 확인되는 조기노령연금 지급정지 대상자에 대하여 업무처리 기준에 맞게 조치하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【9】

제 목 농어업인 임의계속가입자의 자격 확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 부칙 제7조(농어업인에 대한 연금보험료 보조)에 따라 농어업인으로 확인된 가입자에게 연금보험료를 지원하고 있다.

□□팀-774호(2005.03.18.) “임의계속가입시 농어업인 해당여부 확인절차 개선”에 따르면 농어업인 지역가입자가 60세 도달 상실일이 속하는 달의 다음달부터 3개월 이내에 임의계속가입을 신청한 경우, 농어업인에서 제외되는 사유에 해당되지 않으면 별도의 농어업인 확인서 등의 제출이 없더라도 농어업인으로 인정하여 연금보험료를 지원하여야 한다.

그런데○○지사 등 ◎개 지사는 60세 도달 상실 후 3개월 이내에 지역임의계속가입을 한 농어업인 지원 가입자에게 연금보험료 국고지원을 하지 않았다.

그 결과 ◆명이 농어업인 국고지원 000원을 받지 못하는 결과가 초래되었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 ◆명에 대하여 농어업인 연금보험료 000원을 소급지원하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【10】

제 목 국세청 자료를 활용한 사용자 확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제100조의 3(연금보험료의 지원)에 따라 연금보험료 지원 대상에서 사업장 사용자를 제외하고 있다.

□□부-85호(2014.01.15.) “사업장 정기자료에 대한 업무처리 변경 안내”에 따르면 국민연금 가입사업장의 사용자와 주소가 국세청 사업자등록자료상의 사용자 및 소재지가 상이한 경우, 본부는 해당 사업장을 확인대상 정기자료로 구축하고 지사는 사용자 정보를 확인한 후 다음 달 자격변동마감일까지 사용자를 자격변동 처리 하여야 한다. 또한 근로자에서 사용자로 변경된 ‘연금보험료 지원 이력이 있는 사용자’에 대해서는 연금보험료 지원 적정여부를 확인하여야 한다.

그런데 ○○지사 등 ㉠개 지사는 자격변동마감일까지 사용자 자격 변동처리를 하지 않거나, 연금보험료 지원 대상에서 제외하여야 함에도 처리를 누락하였다.

그 결과 보험료 지원제외 대상인 ◆명에게 연금보험료 지원금 000원을 착오 지원하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 사용자 확인대상 사업장을 업무 기준에 맞게 처리하고, 착오 지원된 연금보험료 000원을 환수하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【11】

제 목 보험료 지원 이력이 있는 대표자의 자격 확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제100조의 3(연금보험료의 지원)에 따라 연금보험료 지원 대상에서 사업장 사용자(공동대표자 포함)를 제외하고 있다.

□□부-2595호(2015.11.16.) “연금보험료 지원금 미반환건 일제정리 및 유의사항 시달”에 따르면 동일 자격마감 기한 내 사용자 이력변경 처리 건이 다수인 경우에는 보험료 지원 이력이 있는 사용자의 연금보험료 지원제외 직권 처리가 불가하여, 지사에서 개별 확인 후 “지원제외” 입력하도록 하고 있다.

또한, □□부-963호(2016.07.05.) “공동대표자 정기 확인업무 시행안내”에 따르면 공단은 사업장 자격관리의 적정성을 도모하고 연금보험료 지원 환수금 발생을 사전 예방하기 위하여 공동대표자에 대한 정기 확인업무를 신설하고 공동대표자의 변동내역 확인¹⁾을 적기²⁾에 처리하도록 하였다.

그런데 ○○지사 등 ◎개 지사에서는 대표자(공동대표자) ◆명에 대하여, 변동내역 확인 및 보험료 지원제외 업무를 적기에 수행하지 않았다.

1) 공동대표신규 취임, 퇴임에 따라 사용자 취득 및 사업장 사용자 내용변경

2) 확인명부 구축 익월 자격마감일까지

그 결과 보험료 지원제외 대상인 대표자(공동대표자) ◆명에게 대표(공동대표) 취임 이후 연금보험료 000원을 착오 지원하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 공동대표자 변경을 기준에 맞게 처리하고, 착오 지원된 연금보험료 000원을 환수하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【12】

제 목 소멸시효 재기산 반환일시금 지급에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제77조(반환일시금)에 따라 가입기간이 10년 미만인 가입자 또는 가입자였던 자가 수급개시 연령에 도달하거나 사망한 때 또는 국적을 상실하거나 국외로 이주한 때 본인이나 그 유족의 청구에 의하여 반환일시금을 지급하고 있다.

1. 반환일시금 수급권 소멸 확인 누락

□□부-2072(2017.7.31.)호 “급여업무 통합지침(반환일시금, 소멸시효) 시달”에 따르면 자격상실 후 1년경과 사유의 반환일시금 소멸시효는 5년이며 소멸시효 완성 전 재가입 할 경우에는 반환일시금 수급권이 소멸되므로, 소멸시효 완성 전 가입이력을 확인 후 반환일시금을 지급하여야 한다.

또한, 동 지침에 따르면 성명·주민번호 상이자 정리에 따라 확인되지 않던 개별이력이 주민번호 정정 등으로 확인되고, 그 개별이력만으로 반환일시금 수급권이 발생한 경우에는 개별이력이 확인 처리된 날의 다음날부터 소멸시효 기산하여 소멸시효 완성 전 가입이력이 있는 경우 가입기간을 합산하여 반환일시금을 지급하여야 한다.

그런데 ○○지사는 성명·주민번호 상이자 정리에 따라 확인되지 않던 개별 이력이 주민번호 정정 등으로 확인된 아래 대상자에 대하여 소멸시효 기산일을 착오 적용하여 가입기간을 합산하지 않고 각각 결정하여 지급하였다.

2. 국외이주일 판단 착오처리

□□부-3278(2017.12.21.)호 “「해외이주법」개정에 따른 국외이주일 판단 기준 개정”에 따르면 내국인은 연고·무연고이주, 현지이주 여부에 따라 국외이주일 판단기준이 달라지므로 반드시 이주종류를 확인한 후 국외 이주일을 판단하여야 하며, 2017.12.21.전 거주여권을 발급받은 경우에는 종전 지침에 따라 처리해야 한다.

한편, □□팀-2523(2007.05.14.)호 “국민연금법 개정에 따른 업무처리지침 통보”에 따르면 ‘체류자격 해당 외국인’의 지급사유발생일은 출국일이며, 법 시행일 이전에 본국으로 출국한 경우 지급사유발생일은 법 시행일인 2007. 5. 11.이다.

그런데 ○○지사는 소멸시효 재기산 대상 반환일시금을 지급하면서 국외 이주일을 잘못 판단하여 지급사유발생일 등을 착오처리 하였다.

조치할 사항

- ① 이사장(○○지사장)은 반환일시금 수급자 ○○○에 대하여 반환일시금 지급 사유 및 지급사유 발생일을 업무처리기준에 맞게 처리하고 과다 지급된 000원을 회수하고 과소 지급된 000원을 추가 지급하시기 바랍니다.
- ② 이사장(○○지사장)은 반환일시금 수급자 ○○○에 대하여 반환일시금 지급 사유 및 지급사유 발생일을 업무처리기준에 맞게 처리하고 과소 지급된 000원을 추가 지급하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【13】

제 목 유족연금 차액일시보상금 지급에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 가입자(이었던 자) 사망 시 유족연금을 수급할 배우자가 없는 경우 가입자(이었던 자)의 25세 미만 자녀 또는 장애등급 2급 이상인 자녀에게 유족연금을 지급하고 있으며, 배우자인 유족연금 수급자가 재혼, 사망 사유로 수급권이 소멸되는 경우 가입자의 25세 미만 자녀 또는 장애등급 2급 이상인 자녀에게 유족연금 수급권을 변경하고 있다.

「국민연금법」 제81조(유족연금과 사망일시금의 관계)에 따르면 25세 미만의 자녀 또는 19세 미만의 손자녀인 유족연금 수급권자가 25세 또는 19세 도달로 수급권이 소멸할 때까지 지급받은 유족연금액이 사망일시금액보다 적을 경우 그 차액을 일시금(유족차액일시보상금)으로 지급하여야 한다.

이에 따라 ○○실은 수급권자의 권익 보호를 위하여 자녀(손자녀)의 유족연금 수급권 소멸일이 속한 달의 다음 달 초일에 '연금 즉시이체대상자 명부'를 구축하여 지사로 통보하고 있으며, 지사는 이를 확인한 후 즉시 이체하여야 한다.

그런데 ○○지사는 25세 도달로 수급권이 소멸된 자녀가 지급받은 유족연금액이 사망일시금액보다 적어 '연금 즉시이체대상자'로 '일일확인대상현황(연금)'에 표출되었는데도 이를 처리하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 유족연금수급자 ○○○에게 차액일시보상금 000원을 지급하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【14】

제 목 생계자금대부 이력자의 급여 청구안내에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제50조(급여 지급)에 따라 수급권자의 청구에 의하여 급여를 지급하고 있으며, 연금 수급권자에 대한 신속하고 정확한 청구안내를 통해 적기에 수급권을 행사하도록 하고 있다.

□□부-430(2019.03.26.)호 “2019년도 급여 청구안내 업무처리기준 안내”에 따르면 ○○실은 해당 급여종별로 청구안내 유형을 구분하여 발체하고 있으며, 노령연금의 경우 아래와 같이 수급권자의 수급요건 충족 유무와 자격상실 유무에 따라 청구안내 대상자 명부를 구축하고 청구안내를 실시하도록 하고 있다.

[노령연금 청구안내 대상자 유형]

1. 사전 청구안내 ⇨ 명부 발체일 기준 3개월 이내 노령연금 수급요건(연령+가입기간) 충족 예정자
2. 기타 청구안내 ⇨ 노령연금 수급요건(연령+가입기간) 충족 이후 계속 가입 중인 자
3. 사후 청구안내 ⇨ 노령연금 수급권 발생 후 1~2개월 경과한 자

이에 따라 지사는 청구안내 대상자가 발체되면 수급권자가 수급권을 적기에 행사할 수 있도록 청구안내를 실시하여야 한다.

그런데 노령연금 수급권자 ○○○는 생계자금을 대여한 후 전액상환하였고, 이후 연금보험료를 납부한 기간이 120개월 이상인데도 청구안내 대상자로 발췌되지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 노령연금 수급권자 ○○○에게 노령연금 청구안내를 실시하고 노령연금 미청구로 지급받지 못한 연금액 000원을 지급하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【15】

제 목 사망일시금 수급권자 착오 결정에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 가입자 또는 가입자였던 자가 사망하였으나 「국민연금법」 제73조의 유족이 존재하지 않는 경우 사망일시금을 지급하고 있다.

「국민연금법」 제80조(사망일시금) 제3항 및 동법 시행령 [별표1]에 따르면 사망일시금 수급권자의 범위는 가입자(이었던 자)의 사망 당시 신분·행방·생계 유지요건을 충족하는 배우자·자녀·부모·손자녀·조부모·형제자매·4촌 이내 방계혈족으로 정하고 있으며, 혼인 전에 얻은 자녀(계자녀), 자녀의 배우자, 배우자의 부모·조부모, 부 또는 모의 배우자(계부모 및 적모 등)는 그 대상에서 제외하고 있다.

그런데 ○○지사는 가입자 ○○○의 사망으로 발생한 사망일시금을 父의 배우자(계모)인 ○○○에게 착오 지급하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 가입자 ○○○의 사망에 따라 계모 ○○○에게 지급된 사망일시금 수급권을 취소처리하고, 다음 순위인 가입자의 형제·자매에게 사망일시금을 지급하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【16】

제 목 연금의 지급정지 적정여부 확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제114조(대위권 등) 제2항에 따라 제3자의 행위로 장애연금이나 유족연금의 지급사유가 발생한 경우 그와 같은 사유로 수급권자가 제3자로부터 수령한 금품이 손해배상액에 해당되면 그 배상액의 범위에서 장애연금이나 유족연금의 지급을 정지하고 있다.

□□부-1354(2019.05.30.)호 “급여업무 통합지침(손해배상금 수령에 따른 지급정지, 구상금) 시달”에 따르면 법원의 판결(화해권고, 조정 등 포함) 또는 합의서 등을 통해 일실이익이 명확하게 확인되고 결정된 손해배상액을 전액 수령한 경우에는 명확 방법으로, 명확 방법 적용대상 외의 방법으로 손해배상액을 수령한 경우 및 별도의 금액으로 합의하거나 일부만 수령한 경우에는 불명확 방법에 의하여 수급권자의 일실이익을 산출하여야 하며, 이에 따른 수급권자 일실이익 산출방법은 아래와 같다.

< 수급권자의 일실이익 산출방법 >

명 확 방 법	가입자의 일실이익 해당항목 합계액 x 가해자의 과실비율 x (유족연금 수급권자 상속지분) - 공제금액* * 공제금액 : 산재급여 등 재해보상금, 공단 구상금 등
불명 확 방법	$4/5[\text{손해배상액} - (\text{의료비} + \text{장제비} + \text{기타경비})] \times (\text{유족연금 수급권자 상속지분})$ * 의료비 : 수급권자가 부담하지 않은 금액은 제외 ** 장제비 : 가해자가 장제비를 부담하는 등 수급권자가 수령한 손해배상금에 장제비가 포함되어 있지 않은 경우 공제대상 아님

한편, 유족연금 수급권자의 연금 지급정지기간은 판결문상 유족 각자의 지분이 명확하게 구분된 경우에는 가입자의 일실희익 중 유족연금 수급권자의 지분만을 수급권자의 일실희익으로 하되, 유족지분이 명확하게 구분되지 않은 경우에는 가입자의 일실희익 중 민법 제1009조에 의한 수급권자의 법정상속분만을 수급권자의 일실희익으로 하며, 이때 연금 지급정지기간 산정식은 ‘일실희익 ÷ 가구원수별 월평균소비지출액’ 으로 한다.

이때, 적용할 가구원수는 지급사유발생 당시의 수급권자와 부양가족연금 계산대상자 수를 더하여 판단하며 유족연금 동순위 수급권자는 부양가족연금 계산대상자의 수를 동순위 수급권자별로 균분하되 균분할 수 없는 경우 연소자부터 연장의 순으로 적용한다. 유족연금 수급권 변경 시 가구원수 적용은 유족연금 지급사유발생일 기준의 가구원수를 수급권이 변경된 유족연금 수급권자에게 동일하게 적용하고 유족연금 수급권이 2인 이상의 자녀로 변경된 경우에는 지급사유발생일 당시의 가구원수를 동순위 수급권자별로 균분한다.

그런데 ○○지역본부는 불명확방법(또는 명확 방법)으로 일실희익을 산출 하여야 하나 명확 방법(또는 불명확방법)을 적용하거나 상속 지분, 가구원수를 잘못 적용하는 등 손해배상금 수령에 따른 지급정지 기간을 착오 산정하였다.

그 결과, 유족연금 수급자 ○○○ 등에게 000원을 과소 또는 과다 지급 하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 유족연금 수급자 ○○○에 대하여 지급정지 기간을 업무처리기준에 맞게 재산정하고, 과소 지급된 000원 추가지급 및 과다 지급된 000원을 회수하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【17】

제 목 가동연한 종료자에 대한 지급정지 착오 적용

소관부서 ○○지사

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제114조(대위권 등)에 따라 수급자가 제3자로부터 손해배상을 받은 경우 그 배상액의 범위에서 유족연금을 지급정지 하고 있다.

□□부-1596(2017.06.13.)호 “「손해배상금 수령에 따른 지급정지 지침 (2017.6.13.)」 시달”에 따르면 장애·유족연금 지급사유발생일이 가입자의 가동연한 종료일(60세)이 속한 달의 전달 이후인 경우에 법 제114조 적용범위에서 제외 하도록 하고 있으며, 예외적으로 아래의 직종에 대해서만 가동연한종료일을 60세 이상으로 인정하고 있다.

[60세 이상* 가동연한 인정 직종]

구 분	직 종
65세	농민, 소설가, 의사, 치과의사, 플라스틱제조업자, 한의사, 개인약국 경영 약사, 소규모 주식회사 대표이사
70세	목사, 법무사, 변호사, 승려

* 2019.5.1. 이후 사망 건부터 가동연한 65세적용

그런데 ○○지사는 가입자 ○○○의 사망으로 배우자 ○○○의 유족연금을 지급결정 하면서 지급사유발생일 당시 연령이 69세이고, 60세 이상 가동연한 인정 직종에 종사하지 않아 지급정지 대상에서 제외하여야 하는데도, 수령한 손해 배상금에 대하여 지급정지하여 유족연금액을 과소 지급하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 유족연금 수급자 ○○○의 지급정지기간을 업무처리기준에 맞게 정정하고 과소 지급한 유족연금 000원을 추가지급 하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【18】

제 목 연금보험료 일부납부월 반환금 미지급

소관부서 ○○지사

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 노령 또는 유족연금 지급 결정 후 가입기간에 산입할 수 없는 일부 납부 보험료가 있으면 이를 노령 또는 유족연금 수급권자 등에게 반환하고 있다.

「국민연금법」 제17조의 2(연금보험료 일부 납부 월의 가입기간 계산) 및 □□부-3512(2011.12.08.)호 “국민연금법 시행에 따른 일부 납부 월 가입기간 산입 관련 업무처리지침 통보”에 따르면, 가입자(이었던 자) 또는 그 유족이 노령·유족연금을 청구하여 연금액의 산정기초가 되는 가입기간을 계산할 때 일부 납부된 월의 연금보험료를 다른 일부 납부된 월의 미납 연금보험료와 연체금에 충당한 후 완납된 월은 국민연금 가입기간에 산입하도록 되어 있다.

또한, 충당 후에도 일부 납부된 연금보험료가 있는 경우에는 이를 반환하거나, 가입자(이었던 자)의 청구에 의해 부족한 금액을 추가로 납부 받아 가입기간에 산입하여야 한다.

그런데 ○○지사는 일부 납부된 연금보험료의 반환을 희망하는 노령연금 수급자 ○○○ 등에 대하여 일부 납부월 반환금을 지급하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 노령연금 수급자 ○○○ 등에 대하여 일부 납부월 반환금 000원을 지급하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【19】

제 목 반환일시금(주민등록번호 변경) 지급에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 수급자(부양가족연금대상 등)의 주민등록번호 변경을 적기에 확인하여 수급자 관리업무에 정확성을 기하고 있다.

□□팀-3008(2012.12.5.)호 “수급자(부양가족)의 주민등록번호 변경 확인업무 신설 통보”에 따르면 공단은 수급자(부양가족대상자)의 주민등록번호가 변경되어 자격원부 상 주민등록번호는 변경되었으나 급여원부 상 주민등록번호가 미 변경되어 반환일시금 지급기간이 이중으로 연금(또는 일시금) 산정기간에 포함되는 것을 예방하기 위하여 ‘주민등록번호 변경확인 업무’를 시행하고 있다.

□□부-2072(2017.07.31.)호 “「급여업무 통합지침(반환일시금, 소멸시효)」시달”에 따르면 지급연령 도달 사유로 반환일시금을 수령한 경우 종전 청구일이 정정된 급여지급연령의 생일 이후에 있는 경우 정정된 급여지급연령의 생일로 지급사유 발생일을 변경하여야 하며, 정정된 급여지급연령의 생일이 자격상실일 전에 있는 경우 최종 가입자 자격상실일로 지급사유 발생일을 변경하여야 한다.

또한 종전 청구일이 정정된 급여지급연령의 생일 전에 있는 경우로서 종전 청구일이 정정된 60세 생일 이후에 있는 경우 지급사유는 ‘지급연령 도달 전

청구'로 변경하고 지급사유발생일은 청구일로 변경 처리하여야 하며 종전 청구일이 정정된 60세 생일 전에 있는 경우 반환일시금 수급권 취소가 원칙이나 예외적인 방법으로 처리하여야 한다.

그런데 ○○지사 등은 가입자의 주민등록번호가 변경되어 '주민등록번호 변경확인대상자'로 표출되었음에도 지급사유 또는 지급사유 발생일을 변경 처리하지 않아 반환일시금이 과소 지급되었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 반환일시금 수급자 ○○○ 등의 반환일시금 지급사유 발생일을 업무처리기준에 맞게 정정하고, 착오 지급된 금액을 추가지급 또는 회수하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【20】

제 목 추가지급(미지급) 급여지급의 처리에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 연금 지급 후 수급권 변동, 내용변경 및 미납보험료 납부 등의 사유로 지급해야 할 금액이 발생한 경우 이를 추가로 지급하고 있으며, 추가지급 대상자가 사망한 경우에는 이를 추가지급 미지급급여로 지급하고 있다.

□□부-1489호(2019.10.15.) “미지급급여 및 일시금 추가지급 일제 정리 안내”에 따르면 연금급여실은 급여지급 후 추가로 지급할 금액이 발생할 경우 ‘추가지급 대상자 명부’를 구축하여 지사로 통보하고, 지사는 매월 26일 추가지급 대상자를 확인하여 다음 달 말일까지 청구안내 및 지급처리(지급보류) 하여야 한다.

그런데 ○○지사는 추가지급 대상자에 대해 추가지급 또는 보류등록 처리를 하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 추가지급하지 않은 ○○건 000원에 대해 업무처리 기준에 맞게 처리하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【21】

제 목 연금의 중복급여의 조정에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제113조(연금의 중복급여의 조정)에 따라 장애 또는 유족연금 수급권자가 그 지급사유와 동일한 사유로 재해보상급여(산업재해보상 등)를 지급 받을 수 있는 경우에는 연금지급액 중 1/2에 해당하는 금액을 감액하여 지급하고 있다.

□□부-2052(2017.7.27.)호 “급여업무 통합지침(연금의 중복급여의 조정)시달”에 따르면 장애(유족)연금의 수급권자와 산재 등 타법령상의 급여의 수급권자가 동일한 경우에는 연금의 중복급여의 조정 ‘대상’으로 처리하고, 상이한 경우에는 연금의 중복급여의 조정 ‘비대상’으로 처리하도록 하고 있다.

그런데, ○○지사 등 2개 지사는 가입자의 사망에 따른 유족연금을 지급 결정하면서 유족연금 수급자와 산재유족급여 수급자가 상이함에도 연금의 중복급여의 조정 ‘대상’으로 처리하여 유족연금액을 과소 지급하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 ○○○ 등 ◆명에 대한 연금의 중복급여의 조정 해당사항을 ‘비대상’으로 변경 처리하고, 과소 지급된 유족연금을 추가 지급 하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【22】

제 목 유족연금수급권 변경에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 배우자인 유족의 유족연금 수급권이 「국민연금법」 제75조(유족연금 수급권의 소멸)(이하 ‘법’이라 한다)에 따라 소멸되거나, 동법 제76조(배우자에 대한 유족연금의 지급정지)에 따라 정지된 때에는 가입자 또는 가입자였던 자의 사망 당시 그에 의하여 생계를 유지하고 있던 25세 미만 또는 장애등급 2급 이상인 자녀에게 유족연금 수급권을 변경하고 있다.

1. 유족연금 수급권 변경 시 동순위자 누락

□□부-1293호(2016.11.24.) “국민연금법 일부개정에 따른 급여업무처리 지침 안내”에 따르면 유족연금을 지급받을 수 있는 자녀의 연령은 19세 미만에서 25세 미만으로 상향되었고, 개정법 시행일(‘16.11.30.) 이후 배우자의 유족연금 수급권을 승계할 당시 25세에 도달하지 않은 자녀의 경우에도 유족연금수급권 변경을 인정하고 있다.

그런데 ○○지사 등은 법 시행일(‘16.11.30.) 이후 유족연금 수급권 승계 당시 25세 미만인 자녀를 수급권 변경대상자에서 누락하였고, ○○지사는 가입자

사망 당시 그에 의하여 생계를 유지하고 있던 장애등급 2급 이상인 자녀를 수급권 변경대상자에서 누락하였다.

2. 유족연금 수급권 변경자 장애등급 확인 소홀

□□부-1598(2017.6.14.)호 “「유족연금 지침(2017.6.14.)」시달”에 따르면 유족연금 수급권 변경 대상자는 가입자(이었던 자)의 사망 당시 법 제73조의 유족에 해당하는 자녀이며, 가입자의 사망 당시 장애 2급 이상이거나, 가입자의 사망 당시부터 장애2급 이상이 아니더라도 25세 도달 전에 장애등급 2급 이상에 해당 되어야 유족연금 수급권 변경을 인정하고 있다.

그런데 ○○지사는 수급권 변경을 신청한 장애등급 2급 이상인 자녀가 가입자의 사망 당시 혹은 25세 도달 전에 장애 2급 이상인 경우에 해당되지 않는데도 자녀에게 유족연금 수급권을 변경처리 하였다.

조치할 사항

- ① 이사장(○○지사장)은 사망한 가입자의 자녀 ○○○ 등 ◆명을 유족연금 수급권 변경 동순위자로 추가 처리하시기 바랍니다.
- ② 이사장(○○지사장)은 착오 처리한 ○○○의 유족연금 수급권을 취소하고, 000원을 회수하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【23】

제 목 노령연금 수급자의 출산크레딧 적용에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제19조(출산에 대한 가입기간 추가 산입)에 따라 2이상의 자녀가 있는 가입자 또는 가입자이었던 자가 (조기)노령연금 수급권을 취득한 때에는 출산에 대한 가입기간을 추가로 산입하고 있다.

1. 출산크레딧 착오 입력 및 누락

□□부-1876(2019.7.24.)호 “ 「국민연금 가입기간의 계산 지침」 시달”에 따르면 2008.1.1. 이후 출생·입양한 2명 이상의 자녀가 있는 가입자(이었던 자)가 노령연금 수급권을 취득한 때 출산에 대한 가입기간을 추가로 산입하고 있으며, 이 경우 노령연금 수급권을 취득한 때 이미 사망한 자녀를 포함하도록 하고 있다. 또한 2007.12.31.이전에 얻은 자녀가 2인 이상인 경우에는 2008.01.01.이후 얻은 자녀 1인마다 18개월을 추가로 인정하고 있다.

그런데 ○○지사 등은 출산크레딧 입력 자체를 누락하거나, 2008.1.1. 이전 출생한 자녀를 전산입력하지 않거나, 노령연금 수급권을 취득한 때 이미 사망한 자녀를 입력처리 하지 않아 출산에 따른 가입기간을 착오 적용하였다.

2. 합의대상 여부 판단 착오

□□부-1876(2019.7.24.)호 “「국민연금 가입기간의 계산 지침」시달”에 따르면 출산에 따른 추가 가입기간은 원칙적으로 부모의 합의에 의하여 인정하되, 부모 중 어느 한 명에게는 추가가입기간을 인정할 수 없어 합의가 필요 없는 경우에는 다른 한명에게 추가 가입기간의 전부를 산입하도록 하고 있다.

그런데 ○○지사는 상대 배우자에게 가입이력이 없어 합의 대상 아닌데도 합의여부를 ‘미합의’로 입력하여 노령연금 수급자에게 출산에 따른 가입기간이 일부(6개월)만 산입되어 노령연금액이 과소 산정되었다.

조치할 사항

- ① 이사장(○○지사장)은 노령연금 수급자 ○○○ 등 ◆명에 대하여 출산에 대한 가입기간 추가 산입을 업무처리기준에 맞게 처리하고 과소 지급된 000원을 추가지급 하시기 바랍니다.
- ② 이사장(○○지사장)은 노령연금 수급자 ○○○에 대하여 출산에 대한 가입기간 추가 산입을 업무처리기준에 맞게 처리하고 과소 지급된 000원을 추가 지급 하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【24】

제 목 산재급여 우선 중복급여 조정자의 사후관리에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 급여업무 분야

공단은 장애 또는 유족연금 수급권자가 그 지급사유와 동일한 사유로 재해보상급여(산업재해보상 등)를 지급 받을 수 있는 경우에는 「국민연금법」 제113조(연금의 중복급여의 조정)의 규정에 따라 연금지급액 중 1/2에 해당하는 금액을 감액하여 지급하고 있다.

□□부-2052(2017.7.27.)호 “급여업무 통합지침(환수금, 연금의 중복급여의 조정, 구상금, 사망일시금, 미지급급여) 시달”에 따르면 산재 등 다른 법령상 급여를 받을 수 있으나 연금청구 시점에 법 제113조에 열거된 재해보상급여를 수령하지 않은 상태에서 연금을 청구하는 경우에는 장애·유족연금액의 1/2을 우선적으로 감액지급하고, 이후 6개월 주기로 다른 법령상의 급여 등 수령여부를 확인하여 최종적으로 다른 법령상의 급여를 수령하지 않은 것으로 확인된 경우에는 미지급된 급여(1/2)를 추가 지급하여야 한다.

그런데, ○○지사 등은 ○○○ 등 ◆명의 장애연금을 지급 결정하면서 우선중복 조정 처리를 한 후, 다른 법령상의 급여를 수령하지 않은 것으로 최종 확인하였으나 우선중복조정 해제 처리를 지연하거나, 해제 처리 후 발생한 추가지급액을 지급하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 ○○○ 등 ◆명의 산재 수령여부를 적정하게
변경처리 하고, 과소 지급된 000원을 추가지급 하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【25】

제 목 사망관련 급여종별 착오결정에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 급여업무 분야

공단은 「국민연금법」 제72조(유족연금의 수급권자), 제77조(반환일시금) 및 제80조(사망일시금)에 따라 가입자 등이 사망하였을 때 일정 범위의 유족에게 유족연금, 반환일시금 또는 사망일시금을 지급한다.

1. 유족연금 경과규정 미적용에 따른 종별 착오 판단

□□부-1598(2017.6.14.)호 “ 「유족연금 지침(2017.6.14.)」 시달”에 따르면 국민연금법 일부개정에 따라 2016.11.30. 이후 사망한 경우에는 연금보험료 납부요건 및 사망일 요건에 따라 유족연금 지급여부를 판단하되, 사망일이 개정법 시행일(2016.11.30.)로부터 2년경과 전(2018.11.29.까지)인 경우 종전규정에 따라 유족연금 지급이 가능하도록 되어 있다.

그런데, ○○지사는 가입자 ○○○의 사망에 따른 급여를 지급 결정하면서 경과규정 적용가능 여부를 확인하지 않고 반환일시금으로 지급 결정하였다.

2. 생계유지여부 확인 누락에 따른 급여종별 착오 결정

□□부-2072(2017.7.31.)호 “ 「급여업무 통합지침(반환일시금, 소멸시효)」

시달”에 따르면 사망 사유의 반환일시금 수급권자는 가입자(이었던 자) 사망당시 신분 요건, 연령·장애 요건 및 생계유지 요건을 모두 충족하는 유족 중 최우선 순위자가 되며, 반환일시금 수급권자가 없을 시에는 □□부-2052(2017.7.27.)호 “급여업무 통합지침(환수금, 연금의 중복급여의 조정, 구상금, 사망일시금, 미지급 급여) 시달”에 따라 사망일시금을 지급하여야 한다.

그런데, ○○지사는 가입자 ○○○의 사망에 따른 급여를 지급 결정하면서 가입자와 배우자의 생계유지 여부를 확인하지 않고 생계유지가 인정되지 않는 배우자에게 반환일시금을 지급결정 하였다.

조치할 사항

- ① 이사장(○○지사장)은 ○○○에 대하여 사망관련 급여 종별을 업무처리기준에 맞게 정정하고 착오 지급된 반환일시금 000원을 회수하고, 과소 지급된 유족 연금 000을 지급하시기 바랍니다.
- ② 이사장(○○지사장)은 ○○○에 대하여 사망관련 급여 종별을 업무처리기준에 맞게 정정하고 착오 지급된 반환일시금 000원을 회수하고, 과소 지급된 사망 일시금 000원을 지급하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【26】

제 목 사망관련 급여에 대한 사후관리 적정성 확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 연금급여의 부정수급 방지를 위해 사망일 이후 관리대상자 기초 정보(주민등록자료) 상 거주자로 표출된 대상자에 대하여 사망 관련 급여의 적정성 여부를 확인하고 있다.

□□팀-92호(2017.02.02.) “실종·사망추정 관련 수급권 적정여부 확인계획(안)” 등에 따르면 ○○실은 사망자가 사망일 이후 본인의 급여를 청구하였거나, 사망 관련 급여지급 후에 거주자로 표출되는 경우 지사를 통해 이에 대한 수급권의 적정여부를 확인하도록 하고 있으며, 생존자로 확인된 대상자에 대하여는 지사의 적정조치 여부를 점검하고 있다.

따라서 지사는 대상자의 거주상태, 사망일, 실종여부 등을 재확인하여 수급자 본인이 급여를 청구하였으나 이후 수급자의 사망이 확인되는 경우 또는 사망사유로 급여를 지급하였으나 가입자(이었던 자)의 생존이 확인되는 경우에는 수급권을 취소·소멸 처리하여야 하고 부정수급 여부를 확인하여야 한다.

그런데 ○○○ 등 ◆명은 사망사유로 그 유족에게 사망일시금을 지급되었

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 ○○○ 등 ◆명의 수급권을 소멸 처리하여 지급된 사망일시금을 환수하고, 부정수급 여부를 확인하시기 바랍니다.